



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 2009.71.95.001907-7

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

EMBARGADO: ROBERTO GOZZI.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

VOTO – EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SÓCIO-GERENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. INCIDENTE NÃO SUSCITOU DIVERGÊNCIA A RESPEITO DO TEMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS contra o acórdão das fls. 283/292, que conheceu e negou provimento ao incidente de uniformização da autarquia.

2. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e obscuridade, uma vez que o acórdão embargado não teria analisado o argumento relativo à falta de custeio ao sistema previdenciário por parte do contribuinte individual sócio-gerente para fim de averbação de tempo especial.

3. Todavia, tal ponto não foi objeto de dissídio jurisprudencial no incidente de uniformização interposto pelo INSS. Com efeito, o recorrente evocou paradigma (recurso cível 2004.35.00.702788-0 da 1ª Turma Recursal de Goiás) tão somente no que diz respeito à habitualidade e permanência da exposição do segurado aos agentes nocivos durante sua jornada de trabalho.

4. Assim, não tendo sido suscitado divergência em relação à questão da fonte de custeio, não deveria esta TNU se pronunciar sobre o tema, em atenção ao disposto no art. 14 da Lei nº 10.259/01, não havendo, pois, que se falar em omissão ou obscuridade.

5. Aproveito a oportunidade para, de ofício, com fulcro no art. 463, I, do CPC, reconhecer a existência de erro material na ementa do voto ora embargado no tocante à sugestão de aplicação da sistemática prevista no art. 7º, 'a', do RITNU, vez que este Colegiado, quando do julgamento em 29/02/2012, decidiu por afastar a adoção de tal sistemática.

6. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, ressalvada a correção do erro material supra referido.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a TNU - Turma Nacional de Uniformização CONHECER E, NO MÉRITO, REJEITAR os embargos de declaração interpostos pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Brasília, 27 de junho de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel', with a large, sweeping flourish extending to the right.

ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA

Juiz Federal Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA

Embargante: INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Embargado(a): ROBERTO GOZZI
Proc./Adv.: ELAINE PATRÍCIA BOFF

Origem: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO
SUL
Proc. Nº.: 2009.71.95.001907-7

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes Federais: ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDODE MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, GLAUCIO MACIEL e AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR, em substituição ao Juiz Federal VLADIMIR VITOVSKY.

Brasília, 27 de junho de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)